



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 189/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: יניב הדר ת.ז. 027390764
מרחוב ראש פינה 7 רמת גן

נ ג ד

הנתבעת: נציגות הבית המשותף רחוב המשנה 4 בבלי תל אביב
ע"י חבר הנציגות אהוד פינקלשטיין
מרחוב המשנה 4 תל אביב

פסק דין

מבוא

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב המשנה 4 בבלי תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כחלקה 552 בגוש 6106 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

התובע הינו בעלים של יחידה בבית בגודל 4 מ"ר לה צמוד גג בשטח 36 מ"ר (תת חלקה 17).

הנתבעת הינה נציגות הבית.

התובענה הוגשה תחילה כתובענה אישית כנגד מר פינקלשטיין. מר פינקלשטיין הגיש כתב הגנה וכן בקשה למחיקת התובענה על הסף בהעדר עילה כנגדו. בהחלטתי מיום 28.04.11 התרתי לתובע לתקן את כתב התביעה כך שהנתבעת תהיה נציגות הבית.

התובע הגיש כתב תביעה מתוקן ובמסגרתו גם השמיט חלק מעילות התביעה המקוריות (לעניין העלאת מיסי הנציגות וטענות בדבר תחזוקת וניקיון הרכוש המשותף), ככל הנראה, לאור תשובות מר פינקלשטיין בכתב ההגנה מטעמו.

בכתב התביעה המתוקן טוען התובע כי הנתבעת עושה שימוש לרעה בסמכויותיה ובין היתר היא מסרבת ליתן לו מפתחות לחלקים ברכוש המשותף – מקלט, גג צפוני, חדר מעלית, חדר גז, חדר הסקה, חדרון שנמצא בלובי הראשי וחדר זבל. התובע טוען כי הנציגות דורשת סכומים בלתי סבירים לשכפול מפתח הגג הדרומי. בנוסף טוען התובע כי הנתבעת איננה גובה מיסי נציגות מחבר הנציגות אהוד פינקלשטיין שבבעלותו 2 דירות בבית. לטענת התובע מר פינקלשטיין החליט על דעת עצמו שלא לשלם מיסי נציגות והוצאות נלוות אחרות ומשתמש בתפקידו כחבר נציגות להימנע מתשלום כאמור. כן ביקש התובע חיוב הנתבע בהוצאותיו בניהול ההליך, לרבות, הפסד השתכרותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 189/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת טוענת כי היחידה של התובע איננה יחידת דיור. מפתח לדלת הכניסה הקדמית והאחורית נמסר לנתבע. בהתאם להחלטת אסיפת בעלי הדירות, אין לבעלי הדירות בבית מפתחות לחדר ההסקה ולחדר המעלית. בגג הצפוני מתקנים של חלק מבעלי הדירות ולכן אין כניסה חופשית גם לגג זה. המקלט נועד לצורך דיירי הבית בלבד בעת מלחמה והתובע אינו דייר. הנתבעת טוענת כי לבקשת התובע שכפלה עבורו מפתח לגג הדרומי אולם הלה סרב לקבלו כשנדרש לשלם את עלות השכפול ודמי נסיעה. הנציגות טוענת כי מר פינקלשטיין משלם מיסי נציגות כדין לרבות הוצאות הנלוות וכי, בהתאם להחלטת בעלי הדירות בבית, הופטר חבר הנציגות מתשלום מיסי נציגות שוטפים בנוגע לדירה אחת, כשכר עבור פועלו בנציגות.

בדיון מיום 22.06.11 העידו הצדדים וסיכמו את טענותיהם.

במהלך הדיון נמסרו לידי של התובע מפתחות הגג הדרומי אשר שוכפלו עבורו כאמור (עמוד 6 שורה 15).

דיון

מפתחות לרכוש המשותף

למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים כי אין בידי התובע מפתחות לחלקים מן הרכוש המשותף. משנמסרו לתובע המפתחות לגג הדרומי ולדלתות הכניסה לבית, המחלוקת שנותרה היא בנוגע למפתחות המקלט, הגג הצפוני, חדר המעלית, חדר הגז, חדר ההסקה, החדרון בלובי וחדר הזבל.

לטענת התובע הוא זכאי לקבל את כל המפתחות לרכוש המשותף, ללא צורך בפירוט סיבה כלשהי וממילא המפתחות נדרשים לו כדי לבצע מדידות ולבדוק את זכויותיו (עמוד 1 שורות 15-16).

אתיחס בנפרד לחלקי הרכוש המשותף השונים.

מקלט – לטענת הנתבעת, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, הכניסה למקלט מותרת רק לדיירי הבית ולמקרה חירום. מאחר והתובע אינו גר בבית, הרי שאינו זכאי לקבלת מפתח למקלט (עמוד 4 שורות 28-29).

אין בידי לקבל טענה זה של הנתבעת.

התובע הינו בעלים של יחידה בבית. בין אם יחידתו גדולה ובין אם היא קטנה, בין אם ניתן לעשות בה שימוש למגורים ובין אם לאו, בין אם נעשה שימוש ביחידתו ובין אם לאו, עדיין צמודים ליחידתו חלקים ברכוש המשותף, והתובע הוא בעלים של אותם חלקים. ויודגש, על פי הנסח הרשום (המצוי בידיעתי השיפוטית) חלקו של התובע ברכוש המשותף זהה לזה של תתי חלקות 3, 7, 11 ו-15 בבית (דירות בגודל של 40 מ"ר).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 189/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. הנתבעת גובה מהתובע את חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. אם, כטענת הנתבעת, כלל לא ניתן לעשות שימוש ביחידת התובע וגם אין ביכולתו של התובע לעשות שימוש ברכוש המשותף (לאור החלטות האסיפה הכללית וטענת הנתבעת כי הוא אינו דייר), על שום מה גובה היא ממנו את חלקו בהוצאות החזקתו של אותו רכוש.

אין גם בהחלטת האסיפה הכללית מיום 10.01.10, המגבילה את הגישה למקלט לדיירי הבית בלבד (מוצג נ/7), כדי לסייע לנתבעת.

בהתאם להוראות סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, אין להחלטת אסיפה כללית המשנה זכויות של בעל דירה תוקף כלפיו, אלא אם הסכים לאותה החלטה. אין מחלוקת כי התובע לא הסכים להחלטת האסיפה הכללית האמורה ואין גם מחלוקת כי החלטה זו שוללת, למעשה, דרך קבע, את זכות החזקה של התובע במקלט (עמוד 4 שורות 28-29). יש בהחלטה משום הצמדה דה פאקטו של המקלט לבעלי הדירות הגרים בבית בלבד. לפיכך אין בהחלטה, אף שנתקבלה ברוב של בעלי הדירות, לחייב את התובע.

וידוגש, אין באמור כי לתובע זכות גישה למקלט כדי להקנות לו זכות שימוש בו מעבר לייעודו של זה לצורכי חירום ובהתאם להוראות הדין והתקנון. ייעוד זה מוסדר, בין היתר, בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א – 1951, אשר קובע את חובת בעלי הדירות (להבדיל מדיירים) לשאת בעלויות התאמתו ותקינותו של המקלט.

אעיר גם כי לטעמי, לצורכי חירום, ראוי שיהיה מפתח למקלט לכל בעלי הדירות ואין להסתפק בכך שבידי הנציגות בלבד אותו המפתח.

לאור האמור לעיל זכאי התובע לקבל את מפתח הכניסה למקלט הבית.

חדרון לובי – מעדותו של מר פינקלשטיין עולה כי החדרון האמור הינו, למעשה, מבואת כניסה למקלט (עמוד 5 שורה 3-5). משכך, הדין החל על המקלט, כאמור לעיל, חל גם על החדרון האמור.

חדר זבל – מעדותו של התובע עולה כי חדר הזבל אינו נעול כיום (עמוד 1 שורה 20). מעדותו של מר פינקלשטיין עולה כי חדר הזבל מעולם לא היה נעול (עמוד 5 שורה 5). לא ברור, אם כן, איזה מפתח מבקש התובע לקבל בהקשר זה.

חדר גז – מעדותו של מר פינקלשטיין עולה כי המדובר בחדרון בגודל של כחצי מ"ר שמאוכסנים בו אופניים של אחת הדיירות בבית וספרים (עמוד 5 שורות 2-3). אין מחלוקת כי החדרון הינו רכוש משותף לבעלי הדירות בבית ונעילתו מונעת אפשרות לחזקה, גם של התובע, בו. בנסיבות אלה זכאי התובע לקבל מפתח לאותו חדר גז המשמש, כאמור, לאחסון. אולם, לא עלה בידי התובע להוכיח כי בידי הנציגות מפתח לחדר הנ"ל (עמוד 5 שורה 3). לפיכך, לא ניתן לחייב את הנציגות בהמצאת המפתח, אלא אך ככל שזה מצוי בידה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 189/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חדר מעלית וחדר הסקה – בהקשר זה מעיד מר פינקלשטיין כי "אני רוצה לציין שאף אחד מדיירי הבית אין מפתח לחדר המעלית מטעמי בטיחות יש במקום שלט של חברת המעליות, כנ"ל חדר ההסקה אנו לא רוצים שכל מי שהמים חמים הוא קרים לו יתחיל לשחק במערכת. יש גם שם חומרי הדברה" (עמוד 4 שורות 25-28). לטענת מר פינקלשטיין הוחלט באסיפה הכללית מיום 10.1.10, במסגרתה נקבע כי "לחלקי הרכוש המשותף הבאים אין גישה לכל דיירי הבית, כגון: חדר מכונות מעלית, חדר מתקן חימום מים, והגג הצפוני" (מוצג נ/7).

אומנם, כאמור לעיל, לא מוסמכת האסיפה הכללית לחייב בעל דירה בהחלטה הפוגעת בזכויותיו ללא הסכמתו. אולם, האסיפה הכללית כן מוסמכת לקבוע את "דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו... והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף" (סעיף 5(א) לתקנון המצוי). המבחן שנקבע לצורך ההבחנה בין סוגי ההחלטות כאמור הוא מבחן תפיסת החזקה המתמדת – אם ההחלטה שוללת דרך קבע את החזקה של בעל דירה ברכוש המשותף הרי שזו נחשבת כמשנה מזכויותיו והיא כפופה להסכמתו (ע"א 2525/92 ראו כנבוגר נ' עיריית רמת גן פ"ד מז(5) 850).

החלטה המגבילה את אפשרות הכניסה לחדרים בהם מתקנים משותפים (חימום מים ומכונות מעלית) הינה במסגרת סמכויותיה של האסיפה הכללית, בגדר כללים לניהול הרכוש המשותף.

הסבריו של מר פינקלשטיין להחלטת האסיפה הכללית יש בהם טעם רב והצדק מדוע שלא ליתן מפתח כניסה לכל בעל דירה בבית. ניתן לחשוב גם על טעמים בטיחותיים וגם על כאלו ביטחוניים בנעילת החדרים האמורים ושמירת המפתח בידי הנציגות בלבד. מובן גם ששמירת הצידוד המשותף המותקן בחדרים אלו הינו שיקול ראוי ונכון.

ויוודגש, אין בהחלטה האמורה או בעובדה כי בידי הנציגות בלבד המפתח לחדרים האמורים כדי לגרוע או לשנות מזכויותיו של התובע. ההפך הוא הנכון. בקבלת החלטה כאמור המגבילה את הכניסה לחדרים האמורים לטכנאים ולצורכי אחזקת מתקנים דווקא נשמרות זכויותיו של התובע ברכוש המשותף. מתן מפתח לכל אחד מבעלי הדירות, וכפועל יוצא גישה חופשית לכל מן דהוא, ללא פיקוח, למתקנים רגישים ומשמעותיים בבית, עשויה להביא לגרימת נזק (אף שלא בכוונה) וכפועל יוצא, העמסת עלויות על בעלי הדירות, כולל התובע, לתיקונם.

התובע גם לא הציג כל טעם מדוע הוא צריך את המפתחות לאותם חדרים אשר ממילא, לא ניתן ולא נעשה בהם כל שימוש מעבר לשימוש המשותף להם יועדו. הטעם היחיד שהעלה, לצורך ביצוע מדידות, יכול להתקיים גם כאשר המפתח מצוי בידי הנציגות בלבד וזאת לאחר תיאום מראש עם הנציגות למועד בו יפתחו החדרים לצורך ביצוע המדידה.

ויוודגש, החדרים משמשים לטובת **מתקנים משותפים**, שהינם גם בבעלות של התובע. משכך, התובע, למעשה, מחזיק בחלקו היחסי באותם החדרים, וממילא, אין בכך שלילת אפשרות חזקתו בהם לצמיתות. שונה לחלוטין הגבלת הכניסה לחדרים אלו כאמור מאשר הצמדתו של חלק מן הרכוש המשותף לדירה או למספר דירות פלוניות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 189/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גג צפוני – בנוגע לגג האמור טוען מר פינקלשטיין כי "לגבי הגג הצפוני שם 3 מזגנים ודוד שמש, פרט לדיירי קומה 4 ולי מתחת לגג אין מפתחות לגג הצפוני כדי לשמור עליו ועל הציוד שיש בו. כולם יודעים שאם צריך לבוא טכנאי הם מודעים לי קודם ואז או שאני נותן מפתח או שאני פותח" (עמוד 4 שורה 29 עד עמוד 5 שורה 2).

אין בטיעון האמור כדי להצדיק מניעת גישה מתובע לרכוש משותף המצוי גם בבעלותו.

אומנם, יש הגיון רב בכך שבעלי הדירות מגבילים את הגישה לגג הבית, הן מטעמי בטיחות, הן מטעמי ביטחון והן על מנת לשמור על הציוד המותקן בו. אולם, לא ניתן לעשות כן תוך שלילת זכות הגישה ממי שגם הוא בעלים בגג. ניתן לקיים את הצרכים הלגיטימיים האמורים באמצעות נעילת הגג ומתן מפתחות לבעלי הדירות.

כאמור, האסיפה הכללית של בעלי הדירות מוסמכת להחליט על כי למקומות מסוימים ברכוש המשותף, כאשר קיים לכך הצדק ענייני, הגישה תהיה מוגבלת ובפיקוח הנציגות (ר' דיון לעיל בנוגע לחדר מעלית וחדר ההסקה). אולם, מעדותו של מר פינקלשטיין עולה כי לבד מאשר לנציגות הבית, גם לחלק מבעלי הדירות האחרים ישנם המפתחות לגג. לא הוצג כל טעם ענייני באי השוויון האמור שבין התובע לבין בעלי הדירות האחרים בבית.

זאת ועוד. בעוד המתקנים בחדר המכונות ובחדר המעלית הינם מתקנים משותפים לכלל הדירות בבית, הרי שמטרת נעילת הגג היא לשמירה על מתקנים פרטיים של חלק מבעלי הדירות. נעילת הגג לאמור מביאה להצמדה, בפועל, של הגג, לאותם בעלי דירות ולקיפוח זכויותיו הקנייניות של התובע.

לאור האמור הרי שהתובע זכאי לקבל את מפתחות הכניסה לגג הצפוני.

מובהר בזה שאין במתן המפתחות כאמור משום מתן זכות שימוש כזו או אחרת לתובע בגג, אלא בכפוף ובהתאם להוראות הדין, התקנון והחלטות בעלי הדירות בבית. מובן גם שכל מי שעולה על הגג יישא באחריות לכל נזק שיגרם, אם יגרם, לגג או למתקנים בו.

לפני סיום פרק זה יש לדון גם בשאלה על מי לשכפל את המפתחות ועל מי צריכות להיות מוטלות עלויות השכפול, לרבות ההוצאות הנלוות לכך.

לא מצאתי כל נימוק המצדיק את דרישתו של התובע כי הוא לבדו ישכפל את המפתחות.

מפתחות הרכוש המשותף מוחזקות בידי הנציגות עבור בעלי הדירות ובמסגרת סמכויותיה על פי התקנון. אין כל הצדקה לכך כי אך בשל גזמתו של התובע יוצאו מפתחות הרכוש המשותף מחזקת כלל בעלי הדירות (באמצעות הנציגות) ויועברו לשליטתו הבלעדית. גם לא ניתן להבטיח כי מפתחות אלה יוחזרו לטובת הכלל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 189/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לפיכך, הנציגות היא זו אשר תשכפל את המפתחות לתובע.

בנוגע לעלויות הכרוכות בשכפול המפתחות, האיזון הנכון לטעמי הוא בחיוב התובע בעלות שכפול המפתחות בלבד.

תחילה, עצם דרישתו של התובע לקבל את המפתחות לידי לשכפלם בעצמו כוללת את הודאתו כי הוא זה אשר צריך לשאת בעלויות השכפול.

נוסף לכך, פעולת הנציגות לנעילת חלקים מהרכוש המשותף נעשתה על פי החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות שנתקבלה כדין. אין מקום להטיל על בעלי הדירות את עלות שכפול המפתחות לתובע, כאשר הוא היחיד מבין בעלי הדירות המבקש, לעצמו, העתק מאותם מפתחות.

מאידך, אין מקום לחייב את התובע בעלויות נלוות לשכפול המפתחות. כאמור לעיל, התובע זכאי לקבלת העתקים מן המפתחות כפי שנקבעו בפסק דין זה. אף אם נעילת חלקים מהרכוש המשותף נעשתה על פי החלטה כדין, לא היה באותה החלטה מקום לשלול את זכות הגישה מהתובע. בכלל עבודתה של נציגות (בפרט כזו המקבלת שכר על שירותיה כמפורט להלן) גם המטלה לשכפול מפתחות לרכוש המשותף המצויים בידיה.

תשלום מיסי נציגות

במסגרת חקירתו הנגדית של התובע בדיון בפני התחדדה נקודת המחלוקת בהקשר זה.

התובע חזר בו מטענתו בכתב התביעה כי מר פינקלשטיין אינו משלם מיסי נציגות והוצאות נלוות אחרות בגין שתי דירות בבית, והתמקד בכך כי מר פינקלשטיין אינו משלם מיסי נציגות שוטפים בגין דירה אחת בבית, לגביה הוא טוען כי קיבל פטור מבעלי הדירות (עמוד 2 שורות 27-29).

למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעת איננה גובה ממר פינקלשטיין מיסי נציגות עבור דירה מספר 10. כך עולה מעדותו של מר פינקלשטיין כי "לגבי דירה 10 התשלום בסך 276 ₪ לחודש נרשם כנתקבל בהוצאות נרשם במקביל כדמי ניהול" (עמוד 4 שורה 25). האמור גם נתמך בדו"ח הכנסות לשנת 2010 (מוצג נ/9).

משכך, השאלה העומדת להכרעה היא האם אי גביית מיסי נציגות השוטפים בנוגע לדירה 10 נעשתה כדין.

התשובה לעניין זה היא בחיוב.

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") ובנוגע לטענה כי חבר הנציגות פטור מתשלום מיסי הנציגות על פי החלטת האסיפה הכללית הוא מוטל על שכמה של הנתבעת. במקרה דנן, לאחר שקילת מכלול הראיות שבפני, הרי שהנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 189/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עמדה במאזן נדרש זה להוכחת הגנתה (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

בפסק הדין של המפקחת הבכירה אריאלי מיום 07.12.09 בתיק 407/09 נקבע כי "בכל הנוגע לשכר חבר הנציג, יש לאשרר ההחלטה באסיפת בעלי הדירות שתכונס כדין לפני תאריך 01.01.10".

לטענת מר פינקלשטיין התקיימה אסיפה בהתאם לפסק הדין האמור ביום 24.12.09 ובמסגרתה אישרר רוב ברור של בעלי הדירות (13 מתוך 17 בעלי יחידות בבית) את הפטור מתשלום מיסי נציגות שוטפים לדירה בה גר חבר הנציגות, כפי שהיה עד אותה עת (עמוד 4 שורות 13-16 ומוצג נ/6). עוד טען מר פינקלשטיין כי הוא משלם, במלואן את ההוצאות החריגות בבית (עמוד 4 שורות 20-21).

טענותיו אלו של מר פינקלשטיין לא נסתרו בדבר, לרבות בחקירתו הנגדית (עמוד 5 שורה 19), ולא מצאתי כל סיבה שלא לקבל את הצהרתו בדבר נכונות הפרוטוקול אשר צורף כחלק ממוצג נ/6 וההחלטות שהתקבלו במסגרתו.

וידוגש, בעלי הדירות החליטו כבר בשנת 2005 (מוצג נ/5) ליתן לחבר הנציגות פטור מתשלום מיסי הנציגות. בהתאם לפסק הדין הנ"ל בתיק 407/09, החלטת אסיפת בעלי הדירות היתה אמורה אך לאשרר את אותו "פטור" שניתן שנים קודם לכן.

זאת ועוד. את הפרוטוקול האמור שלחה הנציגות למחרת כינוס האסיפה, ללשכת המפקחת במסגרת תיק 407/09 (מוצג נ/6). יש בכך להוות תימוכין לאמיתותו של הפרוטוקול, בפרט שמאז עריכתו, לפני למעלה משנה וחצי, לא עלתה כל טענה מצד מי מבעלי הדירות בבית כאילו אין בפרוטוקול זה לשקף את אשר אירע באותה אסיפה. וידוגש, התובע כלל לא נכח באותה אסיפה ולמעשה, כל טענותיו בהקשר זה הינן מתוך השמועה (עמוד 2 שורה 28).

למעלה מכך, כאמור לעיל, מאז שנת 2005, ובודאי מאז תחילת שנת 2010, בעלי הדירות משלמים בפועל, כחלק מהוצאות להחזקת הרכוש המשותף, "דמי ניהול" המהווים את הפטור שהוענק מתשלום מיסי הנציגות לדירתו של מר פינקלשטיין. התשלום בפועל כאמור על ידי בעלי הדירות מהווה אישרור נוסף להחלטתם והסכמת למתן הפטור.

משהוצגו ראיות הנתבעת, התמצו כל טענות התובע בכך שבעלי הדירות לא חתמו על הפרוטוקול (עמוד 5 שורות 23-24). אולם, אין בטענה זו דבר. אין הכרח, לא בדין ולא בתקנון הבית, כי פרוטוקול אסיפת בעלי דירות ייחתם על ידי בעלי הדירות הנוכחים. וידוגש, לא ניתן להשוות בין מוצג נ/5 (מסמך הסכמה של בעלי הדירות) המחייב הוספת חתימת המסכימים לו, לבין פרוטוקול אסיפה כללית.

בכל הקשור לטענת התובע כי לא נתקבלה הסכמה של כל בעלי הדירות למתן הפטור ממיסי הנציגות, אין לי אלא להפנות לפסק דיני בתיק 316/10 אריה שגיא נ' נציגות הבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 189/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ברחוב שמעון בן צבי 7 גבעתיים (פורסם בנבו) במסגרתו בחנתי את הסוגיה האמורה והכרעתי כי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית מוסמכת להחליט (ברוב דעות על פי סעיף 12(א) לתקנון) בדבר מתן פטור מתשלום מיסי נציגות שוטפים לחברי הנציגות ותשלום כנ"ל נכלל במסגרת הוצאות להחזקתו התקינה וניהולו של הבית בהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969.

נוסף לכל האמור לעיל יש לזכור כי התובע לא הציג כל ראיה לסתור את טענות מר פינקלשטיין בהקשר זה. על אף שלטענתו בעלי דירות אחרים בבית אינם מסכימים עם ההחלטה למתן הפטור, לא הובאה, ואפילו לא נתבקשה, העדתו של מי מבעלי הדירות בבית התומך בטענות התובע. ויודגש, המדובר בעדים זמינים שהתובע אף מצוי בקשר עימם (ר' עדותו בעמוד 2 שורה 24 וכן עמוד 3 שורות 26-27) ואשר ניתן היה, לו חפץ בכך התובע, לזמנם לעדות בפני.

בהקשר כזה קובעת ההלכה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606).

לאור כל האמור לעיל הרי שאין מקום לחייב את הנציגות לגבות מיסי נציגות מחבר הנציגות מר פינקלשטיין.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

הנתבעת תמסור לתובע בתוך 14 יום מהיום את העתקי מפתחות הכניסה למקלט, לחדרון המבואה למקלט ולגג הצפוני. כן תמסור הנתבעת, ככל שמצוי בידה, את העתק המפתח לחדר הגז.

הנתבעת תשכפל את המפתחות האמורים והעתקם יימסר לתובע כנגד השבה לנציגות של עלויות שכפול המפתחות בלבד, על פי קבלה שתוצג.

התביעה לחיוב הנתבעת למסור לתובע את מפתחות חדר המעלית וחדר ההסקה נדחת. אין באמור לגרוע מזכותו של התובע ברכוש המשותף כאמור ועל הנציגות לשאת עימו פעולה, בתיאום מראש, לפתוח את החדרים הנ"ל לצורך ביצוע מדידות כמבוקש.

התביעה לחיוב הנתבעת לגביית מיסי נציגות ממר פינקלשטיין נדחת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 189/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנסיבות המקרה דנן בהן נתקבלה התביעה בחלקה ונדחתה בחלקה האחר, לא מצאתי לנכון לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ניהול ההליך וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ד סיון תשע"א, 26 יוני 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב